

Multas y procedimiento de aplicación para Compras Ágiles

1. **Identificación Compra Ágil: 2583-466-COT26**
2. **Nombre del proceso: Se solicita Arriendo Equipo de Rayos por 5 meses/Programa N°2 componente 5, Gestión de Procesos/SAR/DISAM/SP 44973/POS.**
3. **Multas:**

Para procesos de prestación de servicios:

En caso de que el proveedor no ejecutase los servicios o no cumpla con sus obligaciones en los mismos términos establecidos en los antecedentes que conforman la presente publicación, en forma oportuna, correcta, conforme y satisfactoria, el Municipio podrá aplicar una o más de las siguientes multas:

- 1% (uno por ciento) del monto facturado, por cada día hábil de atraso en la ejecución del servicio, de acuerdo con el plazo indicado por la UT en el requerimiento técnico.
- 5% (cinco por ciento) del monto facturado, cuando el servicio sea ejecutado incumpliendo con una o más de las especificaciones técnicas descritas en el requerimiento técnico (instalación, configuraciones, calibraciones y pruebas de funcionamiento).
- 5% (cinco por ciento) del monto facturado, cuando el proveedor no responda dentro del plazo de 48 horas, al requerimiento que realice la UT por correo electrónico, con motivo de asistencia, revisión u otro soporte técnico asociado a la funcionalidad del equipo instalado.
- 10% (diez por ciento) del monto total de la orden de compra, cada vez que se produzcan daños, deterioros y/o pérdidas en los equipos donde se instale este componente, así como en las estructuras del establecimiento donde se realice la instalación y cuya responsabilidad sea del proveedor del servicio.
- 1 UTM (una unidad tributaria mensual), cada vez que el proveedor facture, sin el VB° de la Unidad Técnica. Se considerará el valor de la UTM a la fecha de la facturación.

La suma de las multas aplicadas no podrá superar el 30% del monto total de la orden de compra, en cuyo caso, se entenderá que el proveedor ha incurrido en un incumplimiento grave de sus obligaciones, pudiendo solicitar por este motivo el término anticipado de la contratación.

Se procederá al cierre de la orden de compra, cuando vencido los plazos para ejecutar el servicio, hayan transcurrido 10 días hábiles sin que el proveedor lo ejecute.

Verificada esta situación, se dará aviso al proveedor por correo electrónico y se procederá al cierre de la Orden de Compra.

Asimismo, la Unidad Técnica, podrá gestionar el término anticipado de la orden de compra, cuando iniciado el servicio, el proveedor posteriormente no de continuidad a la ejecución requerida, habiendo transcurrido 10 días hábiles desde el vencimiento del plazo que tenía el proveedor para su ejecución.

Procedimiento aplicación de multas:

Correspondiendo la aplicación de una multa conforme a lo dispuesto en el ítem anterior, la Unidad Técnica emitirá un informe técnico indicando las irregularidades verificadas en la ejecución del servicio prestado, debiendo notificar el hecho de la aplicación de la multa por correo electrónico al proveedor. Se entenderá por notificada una multa transcurrida 24 (veinticuatro) horas desde que la Unidad Técnica emite la notificación respectiva por escrito a través del correo de contacto proporcionado por la empresa adjudicataria.

El proveedor dispondrá de un plazo de 3 días hábiles, a contar de la notificación por correo electrónico de la Unidad Técnica, para formular por escrito su descargo administrativo en contra de la multa cursada, también mediante correo electrónico.

Toda reclamación administrativa presentada extemporáneamente será rechazada de plano. Asimismo, todo reclamo presentado en forma verbal no tendrá validez administrativa.

Vencido el plazo indicado sin que se haya presentado la reclamación administrativa, se aplicará la correspondiente multa descontándose del estado de pago respectivo.

El pronunciamiento o informe emanado de la Unidad Técnica, mediante el cual acogen o se rechazan los descargos administrativos presentados por el proveedor, previa ponderación de los antecedentes deberá ser fundado y notificado por vía correo electrónico al proveedor.

La decisión de la Unidad Técnica de rechazar los descargos administrativos y aplicar la multa respectiva, podrá ser impugnada por el proveedor mediante apelación presentada por escrito, ante la entidad Municipal, en un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la Unidad Técnica, para que se resuelva en última instancia la multa aplicada.

Las multas podrán cobrarse unilateralmente por vía administrativa por la Municipalidad, descontándose del estado de pago de la factura o las facturas emitidas por la empresa y que se encuentren vigentes al momento de aplicación de la multa.

En caso de que el monto de las facturas no cubriese el valor de la multa, se solicitará el pago del saldo de la multa decretada en un plazo de 5 días hábiles efectuando dicho pago en la Tesorería Municipal.